

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 199/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด พังงา
นาย ดำ เจริญ ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 340

ป.วิ.อ. มาตรา 227

แม้เหตุที่จะเกิดเวลากลางคืนแต่พยานโจทก์ทั้งสามก็มีโอกาสเห็นจำเลยที่ 2 โดยใกล้ชิดเป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งในบ้านพักนั้นมีแสงเทียนและแสงไฟฉายที่จำเลยที่ 1 ใช้ส่องหาทรัพย์สินทั้งขณะผู้เสียหายที่ 1 เข้าแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและเจ้าพนักงานตำรวจก็ระบุว่าจำจำเลยทั้งสองได้ เมื่อพนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวคนร้ายผู้เสียหายที่ 1 และ ส. ชี้ตัวจำเลยที่ 2 ได้ถูกต้อง ได้ความว่าหลังเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูกกระสุนปืน จำเลยที่ 1 เป็นผู้พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำเลยที่ 2 แจ้งต่อแพทย์ผู้รักษาบาดแผลว่าถูกกระสุนปืนเมื่อเวลา 1 นาฬิกาของวันที่ 26 มกราคม 2538 ซึ่งตรงกับวันเวลาเกิดเหตุและสอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ที่ให้การว่าได้ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้ตายแต่ผู้ตายขัดขืนจำเลยที่ 2 จึงจับผู้ตายไว้แล้วจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงผู้ตายกระสุนพลาดไปถูกจำเลยที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจติดตามไปจับจำเลยทั้งสองที่บ้าน ป. เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 1 ได้ ส่วนจำเลยที่ 2 วิ่งหลบหนีไปทางหลังบ้านเข้าไปในปากกเจ้าพนักงานตำรวจต้องระดมกำลังออกค้นหาเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง จึงพบจำเลยที่ 2 ซ่อนตัวอยู่ในปากกการที่จำเลยที่ 2 วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลบซ่อนอยู่ในปากก เช่นนี้ย่อมเป็นข้อพิรุธในการกระทำผิดของจำเลยที่ 2 ชั้นจับกุมจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพและนำเจ้าพนักงานตำรวจไปเอาอาวุธปืนที่ใช้ในการกระ

ทำความเข้าใจจากที่ซ่อน ทั้งชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ก็ให้การรับสารภาพ นำชี้ที่เกิดเหตุ และแสดงท่าทางประกอบคำรับสารภาพ พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวประกอบกันจึงฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และพยายามปล้นทรัพย์ผู้เสียหายที่ 3 โดยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 3 ถึงแก่ความตาย แม้พยานโจทก์จะเบิกความแตกต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับจะรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2538 เวลาใกล้ค่ำก่อนเที่ยง จำเลยทั้งสองกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนลูกซองนั้น ขนาด 12 ไม่มีเครื่องหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ 2 กระบอก กับกระสุนปืนลูกซองขนาด 12 ไม่ทราบจำนวน อันเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใช้ยิงได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันพาอาวุธปืนกับกระสุนปืนดังกล่าวติดตัวไปในหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา อันเป็นเมือง และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่ใช้กระสุนปืนที่ติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้วจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท 1 เส้น ราคา 8,960 บาท ของนายอุทัย พรหมจันทร์ผู้เสียหายที่ 1 ไป โดยใช้อาวุธปืนดังกล่าวขู่ขี้นใจว่า ในทันใดนั้นจะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 1 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป ยึดถือเอาทรัพย์ไว้และให้พ้นจากการจับกุม และในการปล้นทรัพย์ดังกล่าว จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้รถจักรยานยนต์ 2 คัน เป็นพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองกับพวก

กันใช้อาวุธปืนดังกล่าวปล้นทรัพย์เงินสดจำนวน 5,000 บาท และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหลายเลขทะเบียนภูเก็จ ฅ-7734 ราคา 15,000 บาทรวมราคาทรัพย์ 20,000 บาท ของชายและหญิงไม่ทราบชื่อซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่าผู้เสียหายที่ 2 โดยใช้อาวุธปืนยิง 1 นัด เพื่อขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 2 ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ และให้พ้นจากการจับกุม และจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้รถจักรยานยนต์ 2 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมแล้วจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันปล้นทรัพย์เงินสดจำนวนของชายไม่ทราบชื่อซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่าผู้ตาย โดยใช้อาวุธปืนดังกล่าวขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพื่อความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์และเพื่อยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้จำเลยทั้งสองกับพวกลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล เนื่องจากผู้ตายต่อสู้และไม่ยอมส่งมอบทรัพย์คืนให้แก่จำเลยทั้งสองกับพวก จำเลยทั้งสองกับพวกจึงใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงผู้ตาย 1 นัด โดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าผากของผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายตามรายงานชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้อง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่จำเลยทั้งสองกับพวกได้ปล้นทรัพย์ดังกล่าว โดยจำเลยทั้งสองกับพวกใช้รถจักรยานยนต์ 2 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม เหตุเกิดที่ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตามวันเวลาดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนภูเก็จ ฅ-7734 ของผู้เสียหายที่ 2 รถจักรยานยนต์ยี่ห้อซุซูกิ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ที่จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้เป็นยานพาหนะ อาวุธปืนลูกซองสั้นขนาด 12 ไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ 2 กระบอก ปลอกกระสุนขนาด 12 จำนวน 1 ปลอก และซองพกใน 1 ซองที่จำเลยทั้งสองกับ

พวกเรามักใช้ในการกระทำผิดเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 91, 288, 289, 340, 340 ตี, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และรับอาวุธปืนลูกซองสั้น ปลอกกระสุนปืนและซองพกในของกลางกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน > 8,960 บาท และคืบเงินจำนวน 5,000 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(6)(7), 340 วรรคสอง, วรรคสี่, วรรคห้า, 340 ตี, 371 ประกอบมาตรา 52(1), 80, 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 1 ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 1 ปี ฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะจำคุกคนละ 24 ปี ฐานปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนยังกับใช้ยานพาหนะจำคุกคนละ 30 ปี ฐานพยายามปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนยังกับใช้ยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการที่จะทำผิดอย่างอื่นเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำผิดอย่างอื่น ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิต คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ
ให้กระทงละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา
52(1) คงลงโทษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจำคุกคนละ 8 เดือน ฐานพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่
ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 8 เดือน ฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะ
จำคุกคนละ 16 ปีฐานปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนยิงกับใช้ยานพาหนะ จำคุก
คนละ 20 ปี ฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่นจำคุกจำเลย
ทั้งสองตลอดชีวิต เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว ให้จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิตตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) รับอาวุธปืนลูกซอง ปลอกกระสุนปืนและซอง
พกในของกลางกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาสร้อยคอทองคำ
จำนวน 8,960 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า ตามวันเวลาและ
สถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงชายไม่ทราบชื่อซึ่งเป็นชาวพม่า
ถึงแก่ความตาย สำหรับข้อหาฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อศาล
อุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลล่าง และให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไม่เกินห้าปี
ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยในข้อหาดังกล่าวให้ คงมีปัญหา

ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ ผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และพยายามปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 3 โดยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 3 ถึงแก่ความตายหรือไม่ โจทก์มีนายอุทัย พรหมจันทร์ ผู้เสียหายที่ 1 นางสุภา แก้วบ้านดอน และนายสมเกียรติ พรหมทัตเป็นประจักษ์พยาน เบิกความตรงกันว่าขณะเกิดเหตุเห็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้าไปในบ้านพักที่พยานทั้งสามนอนอยู่ หลังจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกจากบ้านพักแล้วได้ยินเสียงคนงานพม่าร้องและมีเสียงปืนดัง ผู้เสียหายที่ 1 ยังได้เบิกความต่อไปว่าเมื่อจำเลยทั้งสองเดินออกจากบ้านพักของพยานแล้ว ผู้เสียหายที่ 1 ยืนดูที่ประตูหน้าบ้านพัก ได้ยินเสียงจำเลยที่ 1 ขู่ให้คนงานพม่าเปิดประตูบ้าน แต่คนงานพม่าไม่ยอมเปิด จำเลยที่ 1 จึงใช้เท้าถีบประตู แล้วจำเลยทั้งสองก็เข้าไปในบ้านพักคนงานพม่าและข่มขู่เอาทรัพย์สิน ได้ยินคนงานพม่าร้องและมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จำเลยทั้งสองเข้าไปในบ้านพักนั้นประมาณ 5 นาที ก็ออกมาหลังจากจำเลยทั้งสองและพวกนั่งรถจักรยานยนต์ออกไปได้สักครู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก 1 นัด วันรุ่งขึ้นตอนเช้าพบศพคนงานพม่าใกล้บ้านพักของนายการุณหรือเอียด เห็นว่าแม้เหตุเกิดเวลากลางคืน แต่พยานโจทก์ทั้งสามก็มีโอกาสเห็นจำเลยที่ 2 โดยใกล้ชิดเป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งในบ้านพักนั้นมีแสงเทียนและแสงไฟฉายที่จำเลยที่ 1 ใช้ฉายส่องหาทรัพย์สิน ขณะที่ผู้เสียหายที่ 1 เข้าแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและเจ้าพนักงานตำรวจก็ได้ระบุว่าจำเลยทั้งสองได้เมื่อพนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวคนร้ายก็ปรากฏว่าผู้เสียหายที่ 1 และนางสุภาชี้ตัวจำเลยที่ 2 ได้ถูกต้อง หลังเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูกระสุนปืนจำเลยที่ 1 เป็นผู้พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า จำเลยที่ 2 แจ้งต่อนายแพทย์ทวีป บุญวิชัย แพทย์ผู้ทำการรักษาบาดแผลจำเลยที่ 2 ว่าถูกระสุนปืนเมื่อเวลา 1 นาฬิกา ของวันที่ 26 มกราคม 2538 ตามใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชันสูตรเอกสารหมายเลข จ.21 ซึ่งตรงกับเวลาเกิดเหตุคดีนี้และสอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 ที่ให้การว่าได้ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้ตาย แต่ผู้ตายขัดขืนจำเลยที่ 2 จึงจับผู้ตายไว้

แล้วจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงผู้ตาย กระสุนพลาดไปถูกจำเลยที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจติดตามไปจับจำเลยทั้งสองที่บ้านนางปรีดา หลีฉุ่น เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 1 ได้ส่วนจำเลยที่ 2 วิ่งหลบหนีไปทางหลังบ้านนางปรีดา เข้าไปในปากก เจ้าพนักงานตำรวจต้องระดมกำลังออกตรวจค้นหาเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมงจึงพบจำเลยที่ 2 ซ่อนตัวอยู่ในปากกการที่จำเลยที่ 2 วิ่งหลบหนีเจ้าพนักงานตำรวจและหลบซ่อนอยู่ในปากกเช่นนี้ย่อมเป็นข้อพิรุธในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 ชั้นจับกุมจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพและร่วมกับจำเลยที่ 1 นำเจ้าพนักงานตำรวจไปเอาอาวุธปืนที่ใช้ในการกระทำความผิดจากที่ซ่อนทั้งชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ก็ให้การรับสารภาพนำชี้ที่เกิดเหตุและแสดงท่าทางประกอบคำรับสารภาพตามภาพถ่ายหมาย จ.42 พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวประกอบกันฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และพยายามปล้นทรัพย์ผู้เสียหายที่ 3 โดยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 3 ถึงแก่ความตาย แม้พยานโจทก์จะเบิกความแตกต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับจะรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ